

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 자회사(케이티오파트너스) 운영 및 관리 실태 종합감사

제 목 : 개인영상정보제공 관리 부적정

관계부서 : 케이티오파트너스(주) □□센터, ■■■센터

내 용

1. 업무 개요

케이티오파트너스(주)(이하 “파트너스”라고 한다) □□센터 및 ■■■센터 는 CCTV 운영·관리 업무를 포함하여 공사 ▼▼ 및 ►► 시설관리 업무를 각각 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「개인정보 보호법」 제12조 제1항에 따르면 개인정보 보호위원회는 개인정보의 처리에 관한 기준, 개인정보 침해의 유형 및 예방조치 등에 관한 「표준 개인정보 보호지침」을 정하여 개인정보처리자¹³⁾에게 그 준수를 권장할 수 있도록 되어 있다.

「표준 개인정보 보호지침(개인정보보호위원회 고시)」(이하 “보호지침”이라 한다) 제2조 제8호에 의하면 “영상정보처리기기”란 일정한 공간에 지속적으로 설치되어 사람 또는 사물의 영상 등을 촬영하거나 이를 유·무선망을 통하여 전송하는 일체의 장치로서 「개인정보 보호법 시행령」 제3조에 따른 폐쇄회로 텔레비전 및 네트워크 카메라(이하 “CCTV”, Closed Circuit Television라 한다)를 말하고, 위 보호지침 제9호에 의하면

13) 「개인정보 보호법」 제2조 제5호에 의하면 “개인정보처리자”란 업무를 목적으로 개인정보파일을 운영하기 위하여 스스로 또는 다른 사람을 통하여 개인정보를 처리하는 공공기관, 법인, 단체 및 개인 등을 말함

“개인영상정보”란 영상정보처리기기에 의하여 촬영·처리되는 영상정보 중 개인의 초상, 행동 등과 관련된 영상으로서 해당 개인을 식별할 수 있는 정보를 말하며, 제10호에 따르면 “영상정보처리기기운영자”란 「개인정보 보호법」에 따라 영상정보처리기기를 설치·운영하는 자로 규정하고 있다.

또한 위 보호지침 제44조에 따르면 정보주체¹⁴⁾는 영상정보처리기기운영자가 처리하는 개인영상정보에 대하여 열람 또는 존재확인(이하 “열람등”이라 한다)을 해당 영상정보처리기기운영자에게 요구할 수 있고, 이 경우 정보주체가 열람등을 요구할 수 있는 개인영상정보는 정보주체 자신이 촬영된 개인영상정보 및 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인영상정보에 한하며, 영상정보처리기기운영자가 공공기관인 경우에는 해당 기관의 장에게 붙임 [별표] 별지 제2호 서식에 따른 <개인영상정보(존재확인·열람)청구서>(이하 “영상정보청구서”라 한다)로 하도록 되어 있다. 그리고 이 경우 영상정보처리기기운영자는 개인영상정보 열람등을 요구한 정보주체의 성명 및 연락처, 정보주체가 열람등을 요구한 개인영상정보파일의 명칭, 내용 및 개인영상정보 열람등의 목적 등을 기록하고 관리하도록 되어 있다.

한편 「▼▼ CCTV 운영지침」 제2조에 의하면 CCTV 관리책임자는 파트너스 센터장과 ▽▽과장이며 일상적인관리자는 ▽▽과 직원으로 되어 있고, 「▶▶ CCTV 운영지침」 제2조에 의하면 CCTV 관리책임자는 파트너스 ■■■센터장이며, 일상적인관리자는 ▶▶시설직원, 보안직원으로 되어 있다. 또한 위 두 운영지침

14) 「개인정보 보호법」 제2조 제3호에 따르면 “정보주체”란 처리되는 정보에 의하여 알아볼 수 있는 사람으로서 그 정보의 주체가 되는 사람을 말함

제9조에 의하면 화상정보 제공시에는 필요한 최소한의 기간 및 녹화 범위로 제한하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

▼▼ 및 ►►의 개인영상정보제공과 관련하여, 파트너스 □□센터 및 ■■■센터는 정보주체 자신이 촬영된 개인영상정보를 제공하려면 정보주체로부터 ‘영상정보기록기간’, ‘영상정보처리기기 설치장소’, ‘청구 목적 및 사유’ 등 청구내용을 구체적으로 작성한 <영상정보청구서>를 제출받아 보관·관리 하여야 한다.

그런데 감사실에서 □□센터 및 ■■■센터 2곳에서 보관·관리하고 있는 <영상정보청구서>를 점검한 결과, [표]와 같이 <영상정보청구서>상에 필수적으로 기재해야 할 내용이 누락된 사례를 발견하였다.

[표] 기재사항이 누락되었거나 불분명하게 작성된 사례(2019.1.~2021.9.)

담당 부서	청구일자	청구인	비고
□□센터	2019.10.31.	박OO(보험사)	영상정보기록기간 및 영상정보처리기기 설치장소 미기재
	2020.1.16.	황OO(본인)	영상정보처리기기 설치장소 미기재
	2020.5.27.	조OO(본인)	영상정보기록기간 미기재
	2020.7.20.	박OO(본인)	영상정보처리기기 설치장소 미기재
	2020.11.23.	신OO(본인)	영상정보처리기기 설치장소 미기재
	2021.4.1.	정OO(본인)	청구목적 및 사유 불분명하게 기재
■■■센터	2020.11.26.	나OO(본인)	영상정보처리기기 설치장소 미기재
	2021.6.18.	김OO(본인)	영상정보처리기기 설치장소 미기재
합계		8건	

자료: 케이티오파트너스(주) 제출자료 재구성

즉, 정보주체인 청구인이 본인의 개인영상정보를 확인하기 위하여 위 센터에 <영상정보청구서>를 제출할 때, 위 [표]와 같이 ‘영상정보기록기간’란 또는 ‘영상정보처리기기 설치 장소’란에 해당 내용을 기재하지 아니한 채 제출하였음에도 위

센터에서는 이에 대해 정보주체에게 보완 요구를 하지 아니하여 불성실하게 기재된 <영상정보청구서>를 보관·관리하게 되었다.

그 결과, 개인영상정보가 목적 외 이용되는 것을 방지하지 못하거나 개인영상정보제공 침해사고 발생 시 적절하게 대응하지 못할 우려가 있다.

관계부서 의견 및 검토결과

파트너스는 감사결과를 수용하면서 <개인영상정보청구서> 관리 요령을 개선하여 더욱 철저하게 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

케이티오파트너스(주) 사장은 정보주체에게 개인영상정보를 제공함에 있어서 「개인정보 보호법」 등의 관련 법령과 지침에 어긋나지 않도록 <영상정보청구서> 관리업무의 개선 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

[별 표]

[별지 제2호서식]

(앞 쪽)

개인영상정보(☐ 존재확인 ☐ 열람) 청구서				처리기한
※ 아래 유의사항을 읽고 굵은 선 안쪽의 사항만 적어 주시기 바랍니다.				10일 이내
청 구 인	성 명		전 화 번 호	
	생년월일		정보주체와의 관계	
	주 소			
정보주체의 인적사항	성 명		전 화 번 호	
	생년월일			
	주 소			
청구내용 (구체적으로 요청하지 않으면 처리가 곤란할 수 있음)	영상정보 기록기간	(예 : 2011.01.01 18:30 ~ 2011.01.01 19:00)		
	영상정보 처리기기 설치장소	(예 : 00시 00구 00대로 0 인근 CCTV)		
	청구 목적 및 사유			
「표준 개인정보 보호지침」 제44조에 따라 위와 같이 개인영상정보의 존재확인, 열람을 청구합니다. 년 월 일 청구인 (서명 또는 인) ○ ○ ○ ○ 귀하				
담당자의 청구인에 대한 확인 서명				